

1500528-47.2018.8.26.0642

Classe: Crimes Ambientais

Assunto: Crimes contra a Flora

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500528-47.2018.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500528-47.2018.8.26.0642

Classe - Assunto:

Crimes Ambientais - Crimes contra a Flora

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria - 2009661/2018 - DEL.POL.UBATUBA, 824177 - DEL.POL.UBATUBA, 2009661 - DEL.POL.UBATUBA, 2009661 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL CORREA DE BRITO

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

DANIEL CORREA DE BRITO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 38, 38-A e 48, todos da Lei nº 9.605/98.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de inquérito policial, no mês de março de 2018, na Rua Braz Elias, s/nº, Araribá, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado danificou vegetação nativa secundária do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração e floresta considerada de preservação permanente, bem como dificultou a regeneração natural da vegetação.

Boletim de Ocorrência a Auto de Infração Ambiental a fls. 14/21.

Laudo pericial acostado a fls. 26/30.

A denúncia foi recebida no dia 01º de outubro de 2018 (fls. 51).

Em audiência, foi apresentada proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, a qual foi prontamente aceita pelo acusado, e consequentemente, homologada (fls. 69/70).

Ocorre que o réu não comprovou o cumprimento das condições impostas, bem como não apresentou qualquer justificativa para tanto, de modo que o referido benefício foi revogado (fls. 108).

Defesa escrita a fls. 98/100.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 112/113).

Em audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha (fls. 130/131 e mídia gravada).

Realizada audiência, em continuação, mais uma testemunha foi inquirida, bem como foi decretada a revelia do acusado, eis que o mesmo, embora devidamente intimado (fls. 137), não compareceu na audiência designada (fls. 140 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, pugnou pela procedência da ação, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 144/149).

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, requereu a improcedência da ação penal com a consequente absolvição do réu, ou subsidiariamente, postulou a fixação da pena em seu patamar mínimo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 153/154).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE.

A materialidade e a autoria restaram plenamente demonstradas. Senão vejamos.

Por primeiro, entendo que não há que se falar em realização de diligência ao local dos fatos para verificação do estado em que se encontra a vegetação, eis que durante o trâmite processual o acusado foi intimado a comprovar a reparação do dano ambiental e não o fez, motivo pelo qual o benefício da suspensão condicional do processo foi revogado.

Isto posto, verifico que na fase inquisitorial, o réu alegou que adquiriu o terreno em questão, edificou uma residência e instalou uma cerca de zinco no local. Mencionou que parte da área está situada nas proximidades de um rio e que não efetuou qualquer intervenção naquele local. Por fim, citou que não possui autorização emitida por órgão ambiental competente (fls. 31).

O acusado não foi interrogado em Juízo, eis que, embora devidamente intimado (fls. 137), não compareceu na audiência designada, tornando-se, por conseguinte, revel (fls. 140).

O Policial Militar Cabo Caio afirmou que o acusado havia sido notificado, em meados do ano de 2017, em razão de uma edificação efetuada em área de preservação

permanente, e relatou que, na data dos fatos, após ser acionado por populares, se dirigiu ao local e constatou a ampliação da degradação ambiental mediante desmatamento e bosqueamento, em vegetação do tipo Floresta Alta de Restinga em estágio médio de regeneração, dentro de área de preservação permanente. Registrou, ainda, que foi observada no imóvel a instalação de uma cerca e de um depósito para materiais de construção. Mencionou que DANIEL não estava presente no momento da fiscalização mas foi contatado através de ligação telefônica, ocasião em que o mesmo lhe disse que não tinha autorização emitida pelo órgão ambiental para realizar intervenções na área.

O Policial Militar Marcelo Augusto Vieira Marques do Vale registrou não se recordar precisamente dos fatos, mas ratificou os termos de sua declaração prestada perante a autoridade policial.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais militares assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, aliás, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

"Crime ambiental. Pesca predatória (art. 34, parágrafo único, II, L. 9.605/98). Preliminares inconsistentes. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de oitiva do acusado para revogação do sursis. Prescrição inócurre. Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Ambientais. Confissão judicial. Validade. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento adequado, com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelo improvido." (TJSP - Apelação 0002112-79.2008.8.26.0383, 4ª Câmara de Direito Criminal Rel. Luis Soares de Mello, j. 26/01/2016).

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada." (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

Desse modo, analisando o conjunto probatório amalhado nos autos, em especial, o Boletim de Ocorrência e ao Auto de Infração Ambiental de fls. 14/21, os depoimentos dos policiais militares colhidos em Juízo, bem como o laudo pericial acostado a fls. 26/30, o qual apontou que: "Trata-se de uma área de aproximadamente 0,040 hectare (ou quatrocentos metros quadrados), objeto de especial preservação, bioma

Mata Atlântica, situada dentro de A.P.P. (área de preservação permanente), às margens de um curso d'água com largura inferior a 10 metros, e fora de U.C. (unidade de conservação); em que se constatou degradação ambiental mediante desmatamento, bosqueamento, fixação de cerca de zinco, depósito de materiais de construção, construção em alvenaria medindo cerca de 35m² e canalização no leito do curso d'água, impedindo a regeneração da vegetação secundária, típica de floresta alta de restinga, em estágio médio de regeneração. Trata-se de região de ocupação desordenada." (fls. 27), entendendo ter restado inequívoca a demonstração da materialidade e autoria do delito pelo acusado.

Demonstrada, portanto, a PROCEDÊNCIA da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal tornando-a definitiva, diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, e de causas de aumento e de diminuição de pena, em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no tocante ao delito previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98; em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no tocante ao delito previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98, e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com relação ao delito previsto no artigo 48 da referida lei.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime aberto, conforme disposto no artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal e poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR DANIEL CORREA DE BRITO, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 38 da Lei nº 9.605/98; ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98; e ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 48 da Lei nº 9.605/98. Os crimes foram cometidos em concurso material, de sorte a aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade.

Considerando-se que o réu atende ao disposto no artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser estipulada pelo D. Juízo das Execuções, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, e em prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente na presente data, a ser depositado junto ao D. Juízo das Execuções.

Caso sejam descumpridas as penas substitutivas, não se exclui a possibilidade de o Juízo competente fixar condições específicas para o sentenciado.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do defensor nomeado, de acordo com os atos praticados (fls. 91).

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 09 de março de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA